ORDENANZA Nº 8.144

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el **"CONVENIO DE COOPERACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CESIÓN DE ESPACIO"** celebrado entre el **CLUSTER TIC (TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES)**, representada por su Presidente, Sr. Marcos Fabricio VEGA, por una parte y la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por su Intendente, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, el Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Sr. Marcos BOVO, el Secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Sr. Guillermo PIECKENSTAINER y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. María Alejandra BARBERO, por la otra, con fecha seis de septiembre de dos mil veinticuatro (06/09/2024), que como Anexo I forma parte de la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA
CÓRDOBA - ARGENTINA

CLUSTER DE
IMPULSO
TECNOLÓGICO

CONVENIO DE COOPERACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CESIÓN DE ESPACIO.

Entre el **CLUSTER TIC (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES) VILLA MARIA ASOCIACION CIVIL CUIT: 30-71661787-0**, representado en este acto por su Presidente, **Sr. Marcos Fabricio VEGA, D.N.I N° 27.161.652**, domiciliado a los efectos derivados del presente en calle San Juan N° 1369, por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, **Eduardo ACCASTELLO**, el Sr. Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Lic. **Marcos BOVO**, el Sr. Secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, **Cr. Guillermo PIECKENSTAINER**, la Sra. Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Cra. **María Alejandra BARBERO,** domiciliado a los efectos derivados del presente en calle Mendoza esq. Sobral, se celebra este contrato de colaboración, trabajo en conjunto y cesión de espacio, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. COLABORACION: Las partes deciden asociar sus esfuerzos para desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter científico y educativo para toda la comunidad de la ciudad de Villa María. En especial las mismas se complementarán en estimular la cultura digital y reducir brechas de alfabetización digital.

SEGUNDA. PRESTACION. COMPLEMENTACION: El CLUSTER TIC se obliga, a través de sus integrantes, a aportar iniciativas que actualicen las actividades que se desarrollan en la Tecnoteca, desarrollando programas para los niños, jóvenes y mujeres emprendedoras, dictado de cursos, conferencias, talleres, capacitaciones y otras actividades pertinentes, con un mínimo de diez (10) horas mensuales, en las condiciones que se pactarán oportunamente, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula precedente.

TERCERA. CESION: La MUNICIPALIDAD cede en préstamo de uso al CLUSTER TIC y éste último acepta, un inmueble que posee, ubicado en la intersección de la calle Chile y Av. Rawson dentro de Parque Pereira y Domínguez de esta ciudad de Villa María, en adelante denominado como "Nave Tecnológica". El espacio referido, se identifica como un galpón de 500 mt2, conforme lo indica croquis referente al inmueble objeto del presente, el que se adjunta como Anexo I. El mismo se entrega en el estado de

conservación en el que se encuentra. Declara el CLUSTER TIC haber visitado el edificio, asintiendo el estado del inmueble como se indica en el presente. Al momento de la restitución, el CLUSTER TIC deberá reintegrar todo en el buen estado recibido, salvo el deterioro que ocasione el buen uso y el transcurrir del tiempo, caso contrario deberá reparar lo averiado y reponer lo perdido a valor a nuevo y sin uso de lo deteriorado o faltante, conforme al valor de inventario o de mercado.

CUARTA. DESTINO: El espacio de todo el inmueble cedido, solo podrá destinarse a uso y desarrollo de actividades originadas desde el CLUSTER TIC, por parte de integrantes del mismo. Durante el plazo de vigencia del presente contrato la MUNICIPALIDAD se abstendrá de su uso y de permitir el uso de terceros, sólo el CLUSTER TIC tendrá el derecho de uso pleno del inmueble.

QUINTA. MEJORAS: El CLUSTER TIC queda expresamente autorizado a través del presente, a realizar las modificaciones que estime necesarias para lograr con éxito el cumplimiento de los objetivos por el cual se otorga la presente cesión. A tales fines podrá efectuar mejoras del inmueble tales como cambio y/o instalación de aberturas, construcción de entrepisos, demolición y construcción de nuevos espacios a los fines de efectuar construcción en altura, ampliación, entre otras. Todas aquellas mejoras introducidas no darán, bajo ninguna circunstancia, derecho al CLUSTER TIC a exigir compensación de ninguna especie al finalizar el presente, sea por vencimiento contractual, rescisión y/o resolución del mismo, como así tampoco exigir el pago de indemnización alguna.

SEXTA. PLAZO: El plazo total del presente convenio, será de treinta (30) años, comenzando desde el día quince de septiembre de dos mil veinticuatro (15/09/2024) y finalizando a las cero horas del día catorce de septiembre de dos mil cincuenta y cuatro (14/09/2054), con opción a prórroga automática por veinte (20) años más a contar a partir de la fecha del vencimiento, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad contraria a través de medio fehaciente.

SEPTIMA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: El inmueble deberá encontrarse operativo y en funcionamiento en el plazo máximo de dos (2) años, a contarse desde la fecha de aprobación y ratificación del presente por parte del Concejo Deliberante.

OCTAVA. RESTITUCION: Al vencimiento del plazo establecido en la cláusula anterior, será obligación del CLUSTER TIC restituir el inmueble sin interpelación alguna.

NOVENA. CESIÓN: Queda expresamente prohibido al CLUSTER TIC, ceder, total o

parcialmente, el espacio otorgado por el presente contrato, ya sea a título oneroso o gratuito.

DECIMA. SERVICIOS: El CLUSTER TIC tendrá a su cargo el pago de los consumos o tarifas de los siguientes servicios: Cooperativa de Agua 15 de Mayo o quien en el futuro la reemplace, luz eléctrica (EPEC o quien en el futuro la reemplace), e internet, entre otros. Se obliga también a contratar un seguro contra incendios y de responsabilidad civil frente a terceros.

DECIMA PRIMERA. MANTENIMIENTO: El CLUSTER TIC se obliga a mantener el espacio cedido en buen estado de conservación y limpieza, cargando con cualquier gasto necesario a tales efectos, y a respetar las ordenanzas y reglamentaciones sobre higiene urbana, cargando con todas las infracciones a las mismas, no pudiendo tener en el espacio cedido cosas que pudieran afectar la seguridad de las personas, objetos o instalaciones, debiendo ser utilizado exclusivamente a los fines consignados en el presente.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD: La MUNICIPALIDAD no se responsabilizará por los daños causados por cualquier tipo de causa a dependientes de la razón social y/o terceros que se encuentren en el espacio cedido. El CLUSTER TIC será responsable del daño causado a inmuebles vecinos, en caso de incendio, explosión y/o cualquier otro motivo, sea culposo o no. Así mismo tomará el CLUSTER TIC a su cargo la defensa y responsabilidad de la MUNICIPALIDAD ante los eventuales juicios que se promuevan contra éste por las causas expuestas, manteniendo su indemnidad absoluta.

DECIMA TERCERA. RESCISION: El presente convenio se resolverá de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que cualquiera de las partes incumpla gravemente con cualquiera de las obligaciones a su cargo. En dicho caso, la parte incumplidora deberá indemnizar a la parte cumplidora por los daños y perjuicios que le haya causado el incumplimiento.

DECIMA CUARTA. AMPLIACIÓN: Las partes podrán, en el caso de que las mejoras en el inmueble cedido así lo requieran, ampliar la superficie cedida, en cuyo caso quedarán facultadas a celebrar una addenda, a tales efectos.

DECIMA QUINTA. DOMICILIOS: Quedan constituidos para todas las notificaciones, sean judiciales o extra- judiciales, los domicilios fijados en el encabezado del presente contrato. A su vez, las partes constituyen los siguientes domicilios

electrónicos:

A) MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA: mvm.asesorialetrada@gmail.com

B) CLUSTER TIC VILLA MARIA ASOCIACION CIVIL: gestion@cit.org.ar

DECIMA SEXTA. JURISDICCION: Ambas partes se someterán a la competencia judicial de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María, renunciando a cualquier otro fuero.

DECIMA SEPTIMA. RATIFICACION: El presente se celebra *ad-referendúm* del Concejo Deliberante.

Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, quedando uno para la MUNICIPALIDAD y otro para el CLUSTER TIC, recibiéndolos todos de conformidad, en la Ciudad de Villa María, siendo el día seis de septiembre del año dos mil veinticuatro

MARCOS F. VEGA
PRESIDENTE
CLÚSTER DE IMPULSO TECNOLÓGICO

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Cr. Pieckenstainer
Guillermo A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA,
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DESARROLLO PRODUCTIVO

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

Escuela de Bellas Artes Emiliano Gomez Clara
Canchas El Parque
UNIFORMES RALEBS
Parque Pereira y Dominguez
Ferretería Esperanza
Av. Guillermo Rawson
Centro Vecinal Barrio Almirante Brown
Image © 2024 Airbus

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8144/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:03:05
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:08:05
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:13:45
Email: juanpabloinglese@gmail.com